

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3936/2543

บริษัทนิติพัฒน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทเมืองหลวง วิศวกรรม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 125

จำเลยมิได้โต้แย้งความถูกต้องของสำเนาเอกสารก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาตามชั้นตอนที่ ป.วิ.พ.มาตรา 125 วรรคสามและวรรคสี่ กำหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นการตกลงรับรองความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารดังกล่าว และผู้อ้างไม่จำเป็นต้องส่งต้นฉบับเอกสารอีกตาม มาตรา 93 (1) สำเนาเอกสารนั้นย่อมรับฟังได้เสมอกับต้นฉบับ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๔๐๒,๓๘๙.๐๕ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดีขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๒,๓๘๙.๐๕ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนของดอกเบี้ยให้คิดนับแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่สามารถนำสืบให้ได้ความว่า จำเลยเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าพิพาทจากโจทก์นั้น เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมี พร้อมทั้งพยานบุคคลและเอกสารที่สนับสนุนว่า การสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ล้วนแต่ ดำเนินการโดยลูกจ้างของจำเลยและในนามของจำเลยทั้งสิ้น ซึ่งข้อนี้จำเลยนำสืบ ยอมรับโดยเฉพาอย่างยิ่งผู้ลงชื่อในเอกสารหมาย จ.๓ คือใบสั่งซื้อและเอกสารหมาย จ.๙ ใบรับวางบิลรวม ๒ ฉบับ ลงชื่อโดยลูกจ้างของจำเลย และเป็นเอกสารที่มีชื่อ จำเลยปรากฏชัดแจ้ง เป็นเอกสารของจำเลยทั้งสิ้น พยานหลักฐานโจทก์จึงพอเพียงที่ จะรับฟังได้ตามที่ฟ้องแล้ว

ส่วนปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยอ้างว่าเอกสารหมาย จ.๓ เป็นเพียงสำเนา เอกสารต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๓ มิให้รับฟัง นั้น เห็นว่า จำเลยมิได้ดำเนินการโต้แย้งความถูกต้องของสำเนาเอกสารก่อนศาลชั้น ต้นพิพากษาตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๒๕วรรคสามและวรรคสี่ กำหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นการตกลงรับรองความถูกต้องแห่ง สำเนาเอกสารดังกล่าว และผู้อ้างคือโจทก์ไม่จำเป็นต้องส่งต้นฉบับเอกสารอีกตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๓ (๑) สำเนาเอกสารนั้น ยอมรับ ฟังได้เสมอกับต้นฉบับโดยเฉพาอย่างยิ่ง ยิ่งปรากฏว่าจำเลยได้ยอมรับขณะตอบ คำถามค้านถึงรายการสินค้าว่า เป็นสินค้าตามที่ตกลงกันและลายมือชื่อที่ปรากฏใน สำเนาเอกสารดังกล่าวก็เป็นของลูกจ้างจำเลยพยานหลักฐานจำเลยจึงรับฟังได้ตาม

เจือสมพยานหลักฐานโจทก์สำเนาพยานเอกสารหมาย จ.๓ จึงฟังได้แน่ชัดว่าเป็นความจริงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้นทุกประการ ฎีกาของจำเลยนอกจากจะฟังไม่ขึ้นแล้ว การอ้างข้อกฎหมายดังกล่าว ขึ้นต่อสู้ของจำเลยที่ปรากฏ ยังส่อลักษณะเป็นวิธีการต่อสู้ที่ไม่สุจริตด้วย

พิพากษายืน.

(วินัย วิมลเศรษฐ-สุรพล เจียมจุไร-ประชา ประสงค์จรรยา)

ศาลแพ่ง - นายสุมิตร ดวงสีดา

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ